VOTO

PROCESSOS: 48500.003478/2021-10, 48500.003479/2021-64, 48500.003477/2021-75, 48500.004199/2021-73, 48500.004200/2021-60, 48500.004201/2021-12, 48500.004202/2021-59, 48500.004203/2021-01

INTERESSADOS: Energias do Acre SPE Ltda., Usina Xavantes S.A.

RELATORA: Diretora Elisa Bastos Silva

RESPONSÁVEL: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG), Secretaria Executiva de Leilões (SEL)

ASSUNTO: Autorização para a Energia do Acre SPE Ltda. e a Usina Xavantes S.A. implantar e operar as usinas componentes das soluções de suprimento "Diesel Lote 1" e "Solução 02", respectivamente, adjudicadas ao objeto dos Lotes I (Acre) e II (Amazonas) do Leilão nº 3/2021 (Leilão para suprimento aos Sistemas Isolados, de 2021).

I. RELATÓRIO

1. Por meio da Portaria MME nº 341, de 11 de setembro de 2020, foram estabelecidas as diretrizes para realização de Leilão para Aquisição de Energia e Potência Elétricas de Agente Vendedor, a serem disponibilizadas por meio de Soluções de Suprimento, com o objetivo de assegurar o atendimento aos mercados consumidores dos Sistemas Isolados, denominado "Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados, de 2021".

2. Na 38ª Sessão de Sorteio Pública Ordinária[1] o processo foi distribuído.

3. Na 9ª Reunião Pública Ordinária de 2021[2], a Diretoria da ANEEL decidiu aprovar o Edital do Leilão nº 3/2021-ANEEL, que rege a realização do certame.

[1] Realizada em 15 de julho de 2019.
[2] Realizada em 23 de março de 2021.

4. Em 30 de abril de 2021 foi realizado o Leilão de Geração nº 3/2021-ANEEL, denominado "Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados, de 2021", em plataforma operacional disponibilizada na Internet.

5. Considerando a inversão da ordem de fases de habilitação e julgamento do Leilão e da entrega[3] da documentação de habilitação, a Comissão Especial de Licitação (CEL), com fundamento na Nota Técnica nº 24/2021-CEL/ANEEL, de 22 de junho de 2021, habilitou as Proponentes vencedoras, titulares de cinco soluções de suprimento, cuja decisão foi materializada por meio do Despacho nº 1.860, de 22 de junho de 2021.

6. Na 25ª Reunião Pública Ordinária de 2021[4], a Diretoria da ANEEL homologou parcialmente e adjudicou o objeto do Leilão nº 3/2021- ANEEL às proponentes vencedoras responsáveis por 18 empreendimentos, vinculados a quatro soluções de suprimento, referentes aos Lotes I (Acre), Lote III (Pará), Lote IV (Rondônia) e Lote V (Roraima), tendo sido o correspondente Aviso de Homologação e Adjudicação publicado em 15 de julho de 2021.

7. Na 30ª Reunião Pública Ordinária de 2021[5], a Diretoria da ANEEL homologou o resultado e adjudicou o objeto do Leilão nº 3/2021- ANEEL à proponente vencedora responsável pela solução de suprimento referente ao Lote II (Amazonas), tendo sido o correspondente Aviso de Homologação e Adjudicação publicado em 20 de agosto de 2021.

8. Na 33ª Reunião Pública Ordinária de 2021[6], a Diretoria da ANEEL decidiu autorizar o Consórcio BBF Energia Rondônia e a Usina Xavantes S.A. a implantar e operar as usinas componentes das soluções de suprimento BBF Marcos e Solução 5, respectivamente, adjudicadas ao objeto dos Lotes IV (Rondônia) e V (Roraima) do Leilão nº 3/2021 (Leilão para suprimento aos Sistemas Isolados, de 2021).

---

[3] De acordo com o cronograma de eventos do Leilão, a entrega dos documentos de habilitação dos proponentes vencedores estava prevista para o dia 17 de maio de 2021.
[4] Realizada em 13 de julho de 2021.
[5] Realizada em 17 de agosto de 2021.
[6] Realizada em 8 de setembro de 2021.

9. Por intermédio da Nota Técnica nº 38/2021-SEL-SCG/ANEEL, de 17 de setembro de 2021, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG) e a Secretaria Executiva de Leilões (SEL) recomendaram a emissão da autorização para a Energia do Acre SPE Ltda. e a Usina Xavantes S.A. implantar e operar as usinas componentes das soluções de suprimento "Diesel Lote 1" e "Solução 02", respectivamente, adjudicadas ao objeto dos Lotes I (Acre) e II (Amazonas) do certame em tela.

10. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

11. Trata-se de autorização para a Energia do Acre SPE Ltda. e a Usina Xavantes S.A. implantar e operar as usinas componentes das soluções de suprimento "Diesel Lote 1" e "Solução 02", respectivamente, adjudicadas ao objeto dos Lotes I (Acre) e II (Amazonas) do Leilão nº 3/2021 (Leilão para suprimento aos Sistemas Isolados, de 2021).

12. Conforme restará consignado, meu voto é pela emissão da autorização das usinas que compõem as soluções de suprimento em tela.

Da Competência da ANEEL para emissão das autorizações

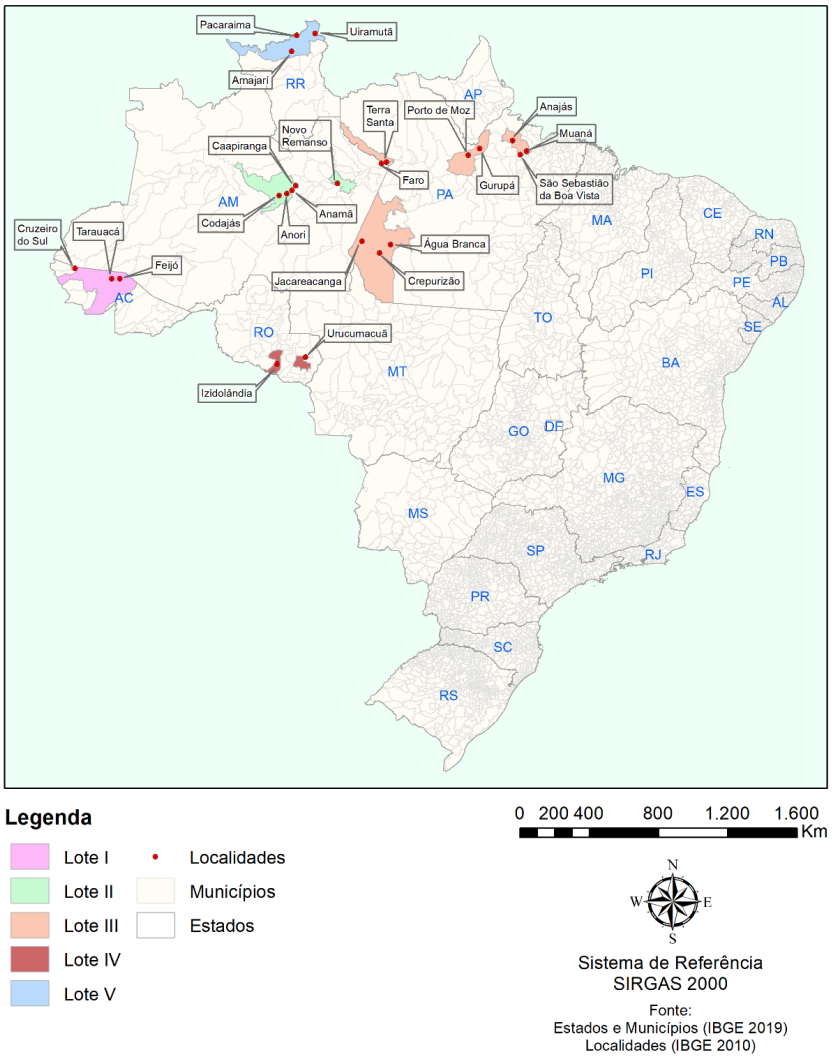
13. Conforme disposto no Edital do Leilão, a contratação de potência e energia no certame é concomitante com a emissão da autorização pela própria ANEEL, haja vista que a competência do Poder Concedente para expedir atos autorizativos, prevista no inciso II do art. 3º-A da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, encontra-se delegada à ANEEL por força do inciso I do Parágrafo Único do art. 75-A do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.

14. Este entendimento já foi inclusive validado pela Procuradoria Federal junto à ANEEL (PF/ANEEL) mediante o Parecer nº 165/2015-PFANEEL/PGF/AGU, de 6 de abril de 2015.

Da autorização das usinas

15. Nos termos das diretrizes do certame, seu objeto é a contratação de energia e potência elétricas proveniente de Soluções de Suprimento, mediante a instalação, a operação e a manutenção de centrais geradoras, de quaisquer fontes - renovável (hídrica, solar, eólica, biomassa, biogás, etc.), fóssil ou ainda com o uso misto de fontes e tecnologias, contendo ou não solução de armazenamento de energia.

16. No mapa a seguir é possível observar a localização dos cinco lotes do certame.



17. Com investimentos da ordem de R$ 355,1 milhões e deságio médio de 19,4%, as cinco Soluções de Suprimento vencedoras totalizam a potência de 127,75 MW. Desse total, constata-se que a oferta de geração à base de óleo diesel predomina, totalizando a potência de 83,175 MW (65%). Por sua vez, a Solução a biodiesel somou 34,755 MW (27%) enquanto a Solução de Suprimento a base de gás natural totalizou 9,82 MW (8%).

18. Na Tabela 1, a seguir, detalho o resultado do Leilão nº 3/2021-ANEEL, com destaque para os Lotes I (Acre) e II (Amazonas).

Tabela 1 - Resultados do Leilão nº 3/2021-ANEEL.

Lote	Solução de Suprimento	Empresa	Central Geradora	Comb.	Invest. R$	Pot. MW	Preço de Lance R$/MWh	Deságio (%)	Suprimento Meses
Lote I Acre	Diesel Lote 1	Rovema Energia S.A.	Cruzeiro do Sul D	Óleo Diesel	121.925.000,00	58,960	1.098,00	15,08	30
			Feijó D		17.329.000,00	7,480			
			Tarauacá D		22.342.000,00	10,120			
Lote II Amazonas	Solução 02	Usina Xavantes S.A.	UTX Anamã	Gás Natural	21.274.973,16	2,400	890,00	31,96	180
			UTX Anori		11.465.009,58	0,820			
			UTX Caapiranga		11.136.706,43	0,600			
			UTX Codajás		29.519.413,66	4,800			
			UTX Novo Remanso		16.114.236,40	1,200			
Lote III Pará	Solução de Suprimento BBF Francisco	Consórcio BBF Energia Pará	BBF Água Branca	Biodiesel	2.826.350,40	0,630	1.100,00	23,50	46
			BBF Anajás		7.178.344,70	2,835			28
			BBF Crepurizão		7.066.750,60	2,835			46
			BBF Faro		4.275.908,70	1,575			28
			BBF Gurupá		8.757.012,60	3,780			44
			BBF Jacareacanga		8.152.706,60	3,465			40
			BBF Muaná		9.084.746,80	4,095			28
			BBF Porto de Moz		10.147.188,40	5,670			28
			BBF São Sebastião da Boa Vista		8.859.805,20	3,780			28
			BBF Terra Santa		11.670.044,70	5,040			28
Lote IV Rondônia	Solução de Suprimento BBF Marcos	Consórcio BBF Energia Rondônia	BBF Izidolândia	Biodiesel	2.755.933,50	0,420	1.252,31	10,10	180
			BBF Urucumacuã		2.936.907,90	0,630			
Lote V Roraima	Solução 05	Usina Xavantes S.A.	UTX Amajarí	Óleo Diesel	8.820.000,00	2,520	989,97	20,99	60
			UTX Pacaraima		8.820.000,00	3,150			
			UTX Uiramutã		2.646.000,00	0,945			
TOTAL					**355.104.039,33**	**127,750**			

Fonte: Tabela 1, item 8 da Nota Técnica nº 24/2021-CEL/ANEEL, de 22 de junho de 2021

19. Nos termos do item 13 da Nota Técnica nº 38/2021-SEL-SCG/ANEEL, de 17 de setembro de 2021, a SCG e a SEL coadunam que não há incidência da redução no pagamento das tarifas de uso pelos vendedores, prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.427, de 1996, regulado nos termos da Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2004.

20. A interessada Rovema Energia S.A. (ROVEMA), vencedora do Lote I (Acre), optou pela constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE), tendo sido os documentos de sua constituição

examinados pela CEL e considerados aderentes às exigências editalícias. De outra parte, a interessada vencedora do Lote II (Amazonas) abriu mão da constituição de SPE.

21. Por outro lado, ambas interessadas cumpriram com a obrigação de aportar a Garantia de Fiel Cumprimento (GFC) das usinas. Isso posto, não cabe a cláusula de eficácia da autorização condicionada ao aporte da GFC, conforme recomendação técnica.

22. Não obstante, uma vez que, nos termos do art. 7º, § 4º, inciso I, da Portaria MME nº 341, de 2020, e do Edital do certame, a licença ambiental não foi apresentada à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para fins de Habilitação Técnica, resta às interessadas o cumprimento da obrigação de sua apresentação em até 180 dias contados da emissão das autorizações que são objeto da decisão em tela. Dessa forma, tal obrigação está consignada nos atos de autorização em exame.

23. Considerando que o resultado do certame foi homologado e seu objeto adujdicado aos vencedores, e o interesse público na emissão das autorizações em exame, concluo pela legalidade, conveniência e oportunidade de sua emissão nos termos das minutas em anexo.

III. DIREITO

24. Sustentam a presente fundamentação os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) Leis nº 9.074, de 7 de julho de 1995; nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 10.848, de 15 de março de 2004; nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009;

a) Decretos nº 2.003, de 10 de setembro de 1996; nº 5.163, de 30 de julho de 2004; nº 7.246, de 28 de julho de 2010;

b) Portarias MME nº 67, de 1º de março de 2018; nº 341, de 11 de setembro de 2020; nº 425, de 3 de dezembro de 2020;

c) Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2004;

d) Edital do Leilão nº 3/2021-ANEEL e Anexos.

IV. DISPOSITIVO

25. Diante do exposto e do que consta dos Processos nº 48500.003478/2021-10, 48500.003479/2021-64, 48500.003477/2021-75, 48500.004199/2021-73, 48500.004200/2021-60, 48500.004201/2021-12, 48500.004202/2021-59, 48500.004203/2021-01, voto por **AUTORIZAR** a Energia do Acre SPE Ltda. e a Usina Xavantes S.A. a implantar e operar as usinas componentes das soluções de suprimento "Diesel Lote 1" e "Solução 02", respectivamente, adjudicadas ao objeto dos Lotes I (Acre) e II (Amazonas) do Leilão nº 3/2021 (Leilão para suprimento aos Sistemas Isolados, de 2021).

Brasília, 28 de setembro de 2021.

(Assinado digitalmente)
ELISA BASTOS SILVA
Diretora